PRÁVNÍ DOKUMENT • OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

uzavřená podle § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto Smlouvu o zprostředkování (dále jen **„Smlouva“**) tyto Smluvní strany:

1.1 ZÁJEMCE (TREETINO)

Obchodní firma:	**Treetino corp s.r.o.**
IČO:	**10800107**
DIČ:	**CZ10800107**
Sídlo:	**Vlčetín 62, Bílá 463 43**
Zastoupena:	**Dominikem Maškem, jednatelem**
Rejstřík:	**KS v Ústí nad Labem, C 48430**
E-mail:	**info@treetino.com**

*(dále jen jako **„Zájemce“** nebo **„Treetino“**)*

1.2 ZPROSTŘEDKOVATEL (PARTNER / PRODEJCE)

OBCHODNÍ FIRMA / JMÉNO A PŘÍJMENÍ: .....

IČO / DATUM NAROZENÍ (RČ): .....

DIČ (JE-LI PLÁTCE DPH): .....

SÍDLO / TRVALÉ BYDLIŠTĚ: .....

ZASTOUPEN(A) / JEDNAJÍCÍ PAN/PANÍ: .....

E-MAIL A TELEFONNÍ KONTAKT: .....

BANKOVNÍ SPOJENÍ / ČÍSLO ÚČTU (IBAN): .....

*(dále jen jako **„Zprostředkovatel“** nebo **„Partner“**)*

(Zájemce a Zprostředkovatel dále společně také jen jako **„Smluvní strany“**, nebo každý samostatně jako **„Smluvní strana“**)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY A PRŮBĚH SPOLUPRÁCE

2.1 Zprostředkovatel se touto smlouvou zavazuje vyvíjet na nevýhradním základě činnost směřující k tomu, aby Zájemce měl příležitost uzavřít s třetími osobami (dále jen **„Klienti“**) kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo na dodávku produktů a systémů Zájemce (dále jen **„Zprostředkovaný obchod“**).

2.2 Předmětem zprostředkování jsou výhradně inovativní produkty Zájemce prezentované na webové stránce www.treetino.com (případně www.treetino.eu), a to konkrétně autonomní hybridní stromy **Treetino V1**, **Treetino V2**, samostatné vertikální větrné mikroturbíny a související technologické příslušenství (dále jen **„Produkty“**).

2.3 Evidence poptávky a uzavření obchodu: Zprostředkovatel registruje potenciálního Klienta (lead) v partnerském portálu Treetino Pricing nebo písemně e-mailem u Zájemce. Není-li daný Klient v době registrace již v aktivním obchodním jednání se Zájemcem, je takto zaevidovaná poptávka rezervována pro Zprostředkovatele po dobu 6 měsíců. Na základě specifikace poptávky vyhotovuje závaznou cenovou nabídku, smluvní dokumentaci a fakturační podklady pro Klienta přímo Zájemce, který s Klientem rovněž uzavírá příslušnou smlouvu.

2.4 Standardy prezentace: Při nabízení a prezentaci Produktů vychází Zprostředkovatel z oficiálních produktových listů, prezentací a výstupů aplikace Treetino Pricing. Jakékoliv individuální úpravy technických parametrů, garancí výnosů, termínů dodání či obchodních podmínek jsou závazné výhradně tehdy, jsou-li písemně zahrnuty v konečné smlouvě uzavřené mezi Zájemcem a Klientem. Zájemce si vyhrazuje právo konečného schválení podmínek každého obchodu.

III. PROVIZE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Výše provize: Za obstarání příležitosti k uzavření smlouvy s Klientem náleží Zprostředkovateli provize ve výši **5 % z čisté prodejní ceny Produktů bez DPH** (po odečtení případných poskytnutých slev a vedlejších nákladů na dopravu, clo či instalaci) u každého takto realizovaného obchodu, případně vyšší provize odpovídající zařazení Zprostředkovatele ve výkonnostní třídě B2B partnerského portálu (Silver, Gold, Platinum). Nárok na tuto provizi vzniká Zprostředkovateli ve stejné výši i v případě, že Zprostředkovatel zajistí ověřenou poptávku (lead) dle čl. 2.3 a samotné finální smluvní jednání s Klientem dokončí Zájemce.

3.2 Vznik nároku na provizi: Nárok na provizi vzniká Zprostředkovateli po platném uzavření smlouvy mezi Zájemcem a Klientem, a to v okamžiku a v poměru, v jakém Klient uhradí sjednanou cenu Produktů (nebo její příslušnou etapu či zálohu) dle daňového dokladu vystaveného Zájemcem. V případě zániku smlouvy s Klientem, odstoupení od smlouvy či vrácení plnění Klientovi nárok na provizi v příslušném rozsahu zaniká a případně již vyplacená část provize se započte na následující provizní nároky Zprostředkovatele, případně ji Zprostředkovatel vrátí Zájemci.

3.3 Fakturace a splatnost: Provize je splatná na základě řádného účetního a daňového dokladu (faktury) vystaveného Zprostředkovatelem se splatností 14 kalendářních dnů ode dne, kdy byla příslušná platba od Klienta připsána na bankovní účet Zájemce. Je-li Zprostředkovatel registrovaným plátcem DPH, připočte k provizi DPH dle platných právních předpisů; není-li plátcem DPH, je částka provize konečná. Ve sjednané provizi jsou zahrnuty veškeré náklady Zprostředkovatele spojené s jeho činností dle této smlouvy (§ 2449 občanského zákoníku).

IV. OCHRANA PRÁV, KNOW-HOW A MLČENLIVOST (NDA)

4.1 Práva duševního vlastnictví: Zprostředkovatel výslovně bere na vědomí, že Produkty a technologie Treetino podléhají patentové ochraně, ochraně průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek ve vlastnictví Zájemce. Zprostředkovatel nesmí Produkty napodobovat, reverzně analyzovat (reverse engineering) ani poskytnout součinnost třetí osobě k neoprávněnému využití technologií Zájemce.

4.2 Obchodní tajemství a důvěrné informace: Veškeré obchodní, technické, kalkulační a finanční informace, včetně informací o cenotvorbě, provizních schématech, kalkulačních modelech v aplikaci Treetino Pricing a databázích klientů, se kterými se Zprostředkovatel seznámí, tvoří přísně chráněné obchodní tajemství Zájemce.

4.3 Závazek mlčenlivosti: Zprostředkovatel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech důvěrných informacích po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 5 (pěti) let po jejím zániku; v případě informací tvořících obchodní tajemství bez časového omezení.

V. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

5.1 V případě porušení povinností stanovených v čl. IV. této smlouvy je Zprostředkovatel povinen uhradit Zájemci smluvní pokutu ve výši **500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých)** za každý jednotlivý případ porušení.

5.2 Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím uhrazením není dotčen nárok Zájemce na náhradu způsobené škody v plné výši, přesahuje-li výše vzniklé škody sjednanou smluvní pokutu.

VI. DOBA TRVÁNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí kterékoliv ze Smluvních stran i bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 1 měsíc, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

6.2 Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Případné spory budou řešeny věcně a místně příslušným soudem podle sídla Zájemce.

6.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení, popřípadě v elektronickém vyhotovení opatřeném elektronickými podpisy obou Smluvních stran.

6.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu a uzavírají ji ze své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Na důkaz svobodného a vážného projevu vůle připojují Smluvní strany své podpisy:

ZA TREETINO CORP S.R.O. (ZÁJEMCE)

Dominik Mašek

V Bílé / Praze dne: 25. 10. 2026



Dominik Mašek

Jednatel, Treetino corp s.r.o.

ZA ZPROSTŘEDKOVATELE (PARTNERA)

[Obchodní zástupce / Partner]

V ..... dne: .....

[VLASTNORUČNÍ / DIGITÁLNÍ PODPIS]

Jméno a příjmení: .....

Funkce / Oprávnění: .....